

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5093468-21.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: AUGUSTO DA COSTA AMARAL

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

PROCESSO CIVIL E CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO DE FORMA INDEVIDA DE SOLDO DE JULHO DE 2024 - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA - QUADRO FÁTICO INALTERADO - DECISÃO DE 1ª INSTANCIA MANTIDA POR AUSENCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - ART 300 DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PRÓPRIO PROBLEMA ALEGADO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO COM A CEF, SEJA POR E-MAIL, TELEFONE OU OUTRO MEIO - INFORMAÇÃO DE QUE O SOLDO ENCONTRA-SE NA CONTA DO REQUERENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EMPICILHO À MOVIMENTAÇÃO - AGRAVO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem custas. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2025.

5093468-21.2024.4.02.5101

510015110247 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5093468-21.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: AUGUSTO DA COSTA AMARAL

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RELATÓRIO

Trata-se de MEDIDA DE URGÊNCIA interposta pela parte autora objetivando "A revisão da decisão agravada, com o fim de se deferir a tutela antecipada de urgência, para que o agravado restitua de imediato o salário que foi retido indevidamente na conta do agravante."

O recorrente sustenta, em síntese, que é titular da conta corrente nº 0005955802530 - agência 4706 localizada em Belém, através da qual recebe seu salário. Alega que no dia 19/06/24 compareceu à agência da CEF para abrir uma nova conta, a fim de facilitar o recebimento de seu salário, no entanto, foi informado pelo atendente que não seria necessário abrir uma nova conta, apenas requerer a portabilidade da conta já existente. Afirma que obteve a informação de que o prazo para a referida portabilidade seria de 15 dias, mas ao ser depositado seu pagamento do mês de julho de 2024, a conta não foi encontrada. Informa que retornou à agência para verificar o ocorrido e foram feitas algumas mudanças e o atendente entregou os números da Agência e conta para que o autor levasse ao fiel de pagamento do Navio em que se encontra destacado, e mesmo assim, o sistema da Marinha não conseguia realizar o pagamento, pois dava inconsistência de dados. Alega que no mês de agosto a questão ainda não foi resolvida, razão pela qual, abriu uma conta no Banco do Brasil para recebimento de seu salário, mas ainda não foi pago seu salário de julho de 2024.

Na 1ª instância, a liminar foi indeferido com base nos seguintes argumentos: "a parte autora não demonstra, de plano, o "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", que fundamente uma decisão in limine, sem que seja deferido, primeiramente, o contraditório à parte adversa, na medida em que o pedido liminar configura uma tutela satisfativa, sendo que sua

concessão sem a prévia manifestação da parte ré somente se justifica quando a urgência indicar a necessidade de concessão imediata, o que não se afigura na espécie. Já a prova apta a demonstrar a verossimilhança da alegação exige análise detalhada dos documentos anexados à inicial em harmonia com os fundamentos da parte autora, bem como o cotejo dos fatos com as provas trazidas pela parte ré, o que, no caso em análise, só se efetivará após a citação desta última."

A decisão de 1ª instância foi mantida por atender aos parâmetros legais (evento 3, DESPADEC1).

Apresentadas contrarrazões (evento 10, CONTRAZ2), vieram conclusos.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Analizando o processo em 1ª instância, verifica-se que o quadro se mantém inalterado desde o exame do pedido por este órgão jurisdicional.

A medida requerida impõe a presença de requisitos atinentes a probabilidade do direito e ao perigo de dano. Ainda, o mesmo art 300 do CPC que a prevê também consigna que não será deferida em caso de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, no que se convencionou chamar de *periculum in mora inverso*:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

*§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de **irreversibilidade dos efeitos da decisão**.*

No caso, o autor atribui à CEF a responsabilidade pelo erro na operacionalização do seu pagamento.

Narrou ser correntista da CEF e que, em 19/06/2024, teria comparecido a agência do banco para abrir uma nova conta para facilitar o recebimento do seu salário. O atendente do banco teria lhe informado que bastaria requerer a portabilidade da conta existente, o que teria sido feito. Entretanto, *"ao ser depositado o saldo do militar no mês de JULHO, a marinha fez a transferência para os mesmos dados bancários, mas a conta não foi encontrada."* Também relatou que *"A instituição (Marinha) tentou por diversas vezes sanar o problema, para que o autor pudesse receber o salário, mas o réu não lhe dava retorno algum. Passou todo o mês de JULHO, já no mês de agosto, deram o prazo de vinte dias para corrigir. Porém, o requerente, uma vez que mora de aluguel e possui compromissos financeiros, não podia esperar mais, razão pela qual abriu outra conta, no Banco do Brasil, para poder receber o seu salário."* Ao cabo, reclama que seu salário do mês de julho estaria retido junto à instituição financeira.

Continuando na sua narrativa dos fatos, afirmou que *"enfrentou uma verdadeira via crucis para tentar resolver essa situação. Passou horas em ligações telefônicas intermináveis, dirigiu-se repetidas vezes à agência bancária e submeteu-se a procedimentos exaustivos, tudo em vão. As cobranças e pressões para o pagamento das contas, bem como o desgaste emocional, tornaram-se insuportáveis."*

Todavia, não apresentou nenhum documento relativo à CEF, seja protocolo, senha de atendimento ou e-mail, relatando o problema enfrentado e solicitando providências ao banco. Igualmente, não apresentou provas de cobranças e das alegadas pressões para pagamento de suas contas.

Não há nem sequer prova da alegada abertura de nova conta ou da portabilidade informada.

Nessa mesma linha, inexistente qualquer prova de abertura de conta no Banco do Brasil em razão dos problemas enfrentados com a CEF.

Nos eventos 1, CHEQ4, evento 1, CHEQ5 e evento 1, CHEQ6, o autor apresentou alguns contracheques.

No evento 1, OUT9, consta documento da pagadoria de pessoal da Marinha, onde consta que o pagamento de 07/2024 teria tido erro pois a *"Conta Corrente/DV/Conta de Pagamento do Favorecido Inválido"*.

No evento 1, OUT11, o autor apresentou um conjunto de e-mails trocadas exclusivamente com a Marinha. No e-mail mais recente, um militar da pagadoria informa que a instituição financeira teria respondido o seguinte quanto à situação do autor: *"Informamos que o valor encontra-se na conta salário do cliente. Orientamos que o cliente entre em contato com a agência 0022 - CIRIO, PA."*

Assim como não abriu qualquer protocolo de reclamação em face da CEF, o autor não esclareceu ou comprovou ter entrado em contato com a referida agência. Não há provas neste sentido.

Em e-mail anterior, a pagadoria da Marinha informou ao autor: *"PTC que após VRF apuramos que não houve reversão bancária para o processo de JUN/2024. Adicionalmente, PTC que Este OP encaminhou um e-mail a Caixa Econômica Federal solicitando informações sobre o respectivo pagamento do MIL REF e segue aguardando resposta da Instituição Financeira. Orienta-se que o MIL procure seu gerente de conta a fim de regularizar este pagamento."*

Ademais, os pagamentos posteriores já estariam regularizados.

Enfim, diante da insuficiência probatória (não) desenvolvida pelo patrono do autor, não restou claro de onde originou-se o erro que levou ao bloqueio do soldo do autor referente a junho de 2024 a fim de permitir a aferição da alegada probabilidade do direito.

Outrossim, o perigo de dano também não foi demonstrado, mas meramente alegado, mas não lastreado em documentos que o ratificassem.

Portanto, à luz do quadro apresentado, diante da insuficiência probatória, não podendo o juízo se pautar por meras alegações, inexistente comprovação preliminar de ambos os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano. Impõe-se, portanto, a manutenção do indeferimento da tutela, por ora.

Considerando que o quadro fático se mantém inalterado, reporto-me a decisão anterior proferida neste instrumento, indeferindo a tutela provisória recursal requerida.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Sem custas. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.